



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 01.083/2020

Pelo presente contrato de prestação de serviços que entre si fazem as partes, de um lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – **FUNJECC**, com **CNPJ nº 05.532.085/0001-72**, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador **PASCHOAL CARMELLO LEANDRO**, brasileiro, casado, magistrado, portador da CI RG nº 1.007.700 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.º 550.691.698-15, residente e domiciliado em Campo Grande, MS, aqui denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, o **BANCO BRADESCO S. A.**, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/ n.º, Vila Yara, na cidade de Osasco, SP, com **CNPJ nº 60.746.948/0001-12**, neste ato representada por seus procuradores **ANDRÉ SOUZA DA SILVA**, brasileiro, casado, Gerente Geral, portador do RG n.º 2.127.406 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.º 565.958.751-87 e **LUCIANA BRANCO DE LIZ**, brasileira, divorciada, Gerente Administrativo, portadora do RG n.º 3.706.830 SSP/SC e inscrita no CPF sob o n.º 025.864.399-45, doravante denominado **CONTRATADO**, autorizado pelo despacho de **fls. nº 494-5** dos autos nº **157.386.0038/2020**, **Pregão Eletrônico nº 038/20**, com fundamento na Lei nº 8666 de 21.06.1993, com nova publicação determinada pelo artigo 3º da Lei nº 8883/94 e alterações estabelecidas pela Lei nº 9648/98, bem como as normas emanadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sujeitando-se às normas Federais e Estaduais cabíveis e demais legislações aplicáveis, em especial aos casos omissos, o presente contrato que se regerá pelas cláusulas contratuais abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1) Constitui objeto deste contrato, a operação, em caráter de exclusividade, os serviços de processamento dos créditos provenientes da folha de pagamento a membros e servidores ativos, inativos, pensionistas, comissionados e auxiliares da justiça (juízes leigos, conciliadores, mediadores) do Tribunal de Justiça/MS, inclusive aqueles que vierem a ser admitidos futuramente pela administração, e, ainda, preferencialmente, o processamento e a operacionalização de pagamento a fornecedores. A abrangência dos serviços contratados dar-se-á para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, nas Comarcas deste Poder Judiciário e naquelas que forem criadas, no curso da vigência contratual. Para a execução do contrato e suas consequências, onde for necessário, a instituição bancária colocará à disposição a sua rede de agências, inclusive correspondentes bancários, de acordo com o previsto no Termo de Referência, parte integrante deste instrumento.

1.1.1) A abrangência dos serviços contratados dar-se-á para todo o estado de Mato Grosso do Sul, nas comarcas deste Poder Judiciário e naquelas que forem criadas, no curso da vigência contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS:

2.1) A presente contratação terá vigência pelo período de **60 (sessenta) meses**, conforme inciso II, artigo 57, da Lei nº 8.666/93, com início em **15/02/2021** e término em **14/02/2026**.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

2

2.2) O prazo de execução terá início a partir do momento em que o contratado realize a integralização da totalidade do sistema, com a devida anuência da Secretaria de Tecnologia da Informação, completando assim a transição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO PREÇO:

3.1) O contratado pagará ao contratante o valor de **R\$ 15.020.000,00 (quinze milhões e vinte mil reais)**, mediante ordem bancária creditada na conta do FUNJECC, em conta corrente a ser aberta na instituição bancária contratada.

3.1.1) O valor será recolhido na conta/agência acima especificada, da forma detalhada abaixo:

a) 1º parcela: 50% (cinquenta por cento) em até 60 (sessenta) dias do início da vigência do contrato.

b) 2º parcela: 12,5% (doze inteiros e cinco centésimos por cento), em 12 (doze) meses após a vigência do contrato.

c) 3º parcela: 12,5% (doze inteiros e cinco centésimos por cento), em 24 (vinte e quatro) meses após a vigência do contrato.

d) 4º parcela: 12,5% (doze inteiros e cinco centésimos por cento), em 36 (trinta e seis) meses após a vigência do contrato.

e) 5ª parcela: 12,5% (doze inteiros e cinco centésimos por cento), em 48 (quarenta e oito) meses após a vigência do contrato.

3.2) As receitas decorrentes da execução contratual serão registradas à conta contábil 136001110101 – Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Folha de Pessoal – Principal.

3.3) Os valores arrecadados constituem-se em receita do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais FUNJECC, criado pela Lei nº 1.071/90.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL:

4.1) O contrato será acompanhado e fiscalizado, nos termos dos artigos 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, **por servidores designados pelo Exmo. Des. Presidente do TJMS através de portaria** a ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

4.2) A fiscalização do contrato compreende:

4.2.1) Solicitar à contratada, via preposto por ela indicado, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

4.2.2) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial a aplicação de sanções e alterações do contrato, fazendo os registros respectivos em instrumento próprio para este fim.

4.2.3) Reportar-se aos responsáveis indicados pelo contratado quando da necessidade de adoção de providências atinentes ao contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

5.1) Fica sob a responsabilidade do contratante, além do previsto no Termo de Referência:

5.1.1) Efetuar os pagamentos de salários de seus SERVIDORES através da Contratada.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

3

5.1.2) Informar sempre que solicitado pela Contratada, o saldo da margem consignável dos salários dos SERVIDORES, por ocasião da solicitação de empréstimos.

5.1.3) Enviar a relação nominal dos servidores, por meio eletrônico, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais dados necessários solicitados pelo CONTRATADO, na data do pagamento dos salários.

5.1.3.1) Fica facultado o envio da sobredita relação por meio físico (papel) conforme conveniência do CONTRATANTE.

5.1.4) Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da Contratada, com a inclusão e exclusão de servidores.

5.1.5) Providenciar para que todo e qualquer recolhimento em favor do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – FUNJECC seja efetuado em conta corrente aberta na Instituição Bancária em nome do Fundo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

6.1) PRODUTOS E TARIFAS.

6.1.1) O contratado deverá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas definidas no inciso I do artigo 2º da Resolução CMN nº 3.518, de 6.12.2007.

6.2) EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL.

6.2.1) O contratado deverá isentar, ademais, os servidores/magistrados do contratante das tarifas de saque, de emissão de talonário de cheques e dos custos relativos ao fornecimento de extratos. O contratado poderá, ainda, ofertar taxas reduzidas para utilização do limite do cheque especial e, também, para concessão de empréstimos consignados, sem exclusividade, aos servidores/magistrados do contratante, respeitados os limites fixados nos normativos expedidos por este.

6.2.2) O contratado deverá respeitar o limite da margem consignável dos salários, no caso de concessão de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as informações necessárias à Administração do contratante.

6.3) OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

6.3.1) O contratado deverá ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar que todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e online, sendo que, no caso de incompatibilidade de sistemas, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta do banco.

6.3.2) Disponibilizar no sistema de envio de arquivos do contratado campos destinados ao preenchimento da programação de pagamento destes, nos quais o contratante indicará a data de pagamento (disponibilização do crédito ao destinatário). Caso a data de pagamento esteja prevista para dia não útil bancário, a disponibilização do valor ao credor ocorrerá nesta data (dia não útil) e o débito nas contas do contratante ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, desde que precedida de saldo suficiente em conta corrente.

6.3.3) O contratado deverá realizar a validação dos arquivos de pagamento transmitidos, informando ao contratante a existência de eventuais inconsistências em até 3 horas após a sua recepção.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

4

6.3.4) Havendo alguma inconsistência, o contratante emitirá um novo arquivo, retificado, transmitido no mesmo dia.

6.3.5) No caso de impossibilidade de transmissão de dados relativos à folha de pagamento, devido a indisponibilidade do sistema do contratado, o contratante poderá encaminhar os dados por meio de relação em papel ou instrumentos magnéticos (desde que sejam adequados ao sistema operacional), mantidas todas as regras listadas no presente Termo de Referência.

6.3.6) Fica facultado ao contratante o envio do arquivo referente à folha de pagamento em meio físico (papel).

6.3.7) O contratado deverá efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, referentes aos valores líquidos das folhas de pagamento mensais, gratificação natalina, férias, ajuda de custo, diárias e demais créditos, sem qualquer custo, em conformidade com as informações repassadas pelo TJMS.

6.3.8) As movimentações das contas correntes do contratante, bem como as liberações dos arquivos de pagamentos, somente poderão ser executadas mediante autorização assinada pelo Presidente do TJMS em conjunto com Diretor da Secretaria de Finanças do TJMS.

6.4) DO ATENDIMENTO

6.4.1) Garantir, no mínimo, uma gerência para atendimento exclusivo da Secretaria de Finanças.

6.4.2) Onde o contratado não possuir agência/posto bancário, este se responsabilizará integralmente, sem ônus para o contratante e/ou beneficiário do pagamento, pela transferência de crédito para contas indicadas pelo contratante, por meio de credenciamento de outras instituições bancárias, ou outro convênio, desde que o numerário depositado pelo contratante aos servidores seja disponibilizado no mesmo dia do depósito dos salários, sem ônus ao contratante e/ou aos servidores.

6.4.3) Manter no PAB instalado nas dependências do Tribunal de Justiça/MS no mínimo 2 (dois) caixas funcionando diariamente, sendo um deles para processamento exclusivo das demandas da Secretaria de Finanças, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, demissão e outros análogos.

6.4.4) Designar agência bancária localizada em Campo Grande como estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao contratante, bem como articular o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela instituição financeira.

6.4.5) O contratado deverá comunicar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, quaisquer intenções de mudança na forma de atendimento bancário, apresentando proposta alternativa de atendimento a ser avaliada e aprovada pelo contratante.

6.4.6) Promover a abertura de contas dos servidores do TJMS, na modalidade conta salário ou conta corrente, efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do horário de atendimento bancário).

6.4.7) Os servidores poderão optar pelos pacotes de serviços bancários que desejarem, garantindo-se a gratuidade total de tarifas na modalidade "conta-salário", e na prestação de serviços bancários essenciais, de acordo com as normas estabelecidas para a espécie. Caso o servidor opte por serviços de conta corrente, a Instituição Bancária deverá conceder desconto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) no valor das tarifas cobradas, em relação aos demais correntistas da Instituição Bancária que utilizem o mesmo pacote.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

5

6.4.8) O contratado substituirá os cartões magnéticos sem cobrança de tarifa, no vencimento de sua validade ou no caso de roubo ou furto devidamente comprovado. Só poderá cobrar pelo fornecimento de novo cartão, no caso de perda, danificação ou outras razões que não sejam de sua responsabilidade.

6.5) DAS INSTALAÇÕES

6.5.1) Disponibilizar agências e PAB's com toda infraestrutura necessária ao perfeito cumprimento do objeto do contrato, inclusive quanto à mão de obra especializada, equipamentos, segurança e tecnologia.

6.5.2) Instalar nos prédios da Secretaria do TJMS e do Fórum da Comarca de Campo Grande, posto de atendimento bancário-PAB, para atendimento às demandas decorrentes do presente Termo de Referência e aos membros e servidores do Poder Judiciário/MS, observado o disposto na Resolução nº 2.099, de 17 de agosto de 1994 e alterações posteriores.

6.5.3) Instalar nos prédios da Secretaria do TJMS e do Fórum da comarca de Campo Grande/MS, 2 (dois) ou mais caixas eletrônicas com funcionamento das 8h00 às 19h00, com layout desenvolvido pelo contratado e previamente aprovado pelo contratante.

6.5.4) O contratado deverá contar com agências bancárias na Capital do Estado de Mato Grosso do Sul e em, no mínimo, 10 (dez) municípios sede de comarcas efetivamente instaladas, sem prejuízo da obrigatoriedade de atendimento por meio de correspondentes bancários, instalação de terminais eletrônicos de autoatendimento e outros canais alternativos de atendimento.

6.5.5) Nas comarcas de Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Naviraí e Nova Andradina/MS, o contratado deverá disponibilizar terminal eletrônico dentro dos prédios dos Fóruns para atendimento dos servidores, que efetue, no mínimo, saques em espécie, emissão de extratos, recepção de depósitos, emissão de folhas de cheques, recepção de pagamento de boletos de cobrança e a transferências de numerários, inclusive para outras instituições bancárias, sem ônus para o TJMS, FUNJECC e os servidores.

6.5.6) A utilização dos espaços físicos disponibilizados pelo Poder Judiciário/MS para instalação de agências, Postos de Atendimentos Bancários - PAB's, terminais eletrônicos e totens, será precedido de autorização e celebração de termo de cessão de uso, cabendo ao contratado o pagamento das despesas de funcionamento, bem como o valor de R\$ 37,84 (trinta e sete reais, oitenta e quatro centavos) por metro quadrado utilizado, com reajuste anual de valor mediante aplicação de variação acumulada do IGPM/FGV, apurada no período.

6.5.7) O contratado deverá responsabilizar-se pela segurança pessoal e eletrônica de suas agências e PAB's, quando instalados em edificações do contratante.

6.5.8) O contratado deverá adotar, por sua conta e risco, as medidas de segurança, visando garantir e proteger os postos de atendimento contra assaltos, roubos, estragos e prejuízos de qualquer natureza, responsabilizando-se por danos que, comprovadamente, causar às áreas cedidas pelo contratante.

6.6) OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES

6.6.1) A estimativa, mensal - bruta, das despesas com a folha de pagamento de servidores é de R\$ 69.902.496,00 (sessenta e nove milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais), aproximadamente. E, a estimativa mensal de despesas com pagamento a fornecedores pelo FUNJECC é entre R\$



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

6

13.000.000,00 (treze milhões de reais) e R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), aproximadamente.

6.6.2) Os pagamento a fornecedores são processados pelo contratante por meio de sistema disponibilizado pelo Governo do Estado/MS e por sistemas próprios, desenvolvidos pelo contratante, nos quais são gerados, respectivamente, relação de pagamento em meio físico e arquivos eletrônicos para envio ao contratado.

6.6.3) O contratado poderá realizar a integração com o sistema disponibilizado pelo Governo do Estado/MS, para envio e remessa de arquivos de pagamento por meio eletrônico, sendo que todas as despesas ocorrerão por sua conta.

6.6.4) Observar as informações técnicas fornecidas pelo contratado para troca de informações via intercâmbio de dados em meio eletrônico.

6.6.5) O contratado deverá:

6.6.5.1) Possuir sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar que todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e on-line, sendo que, no caso de incompatibilidade de sistemas, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta do contratado.

6.6.5.2) Efetuar os pagamentos aos favorecidos nos exatos termos e valores constantes no arquivo remessa ou relação encaminhados pelo contratante, com exceção dos pagamentos com registro rejeitados, não cabendo ao contratado qualquer responsabilidade por eventual erro, omissão ou imperfeição existente no arquivo ou relação.

6.6.5.3) Realizar a validação dos arquivos de pagamento transmitidos, informando ao contratante a existência de eventuais inconsistências em até meia hora após a sua recepção.

6.6.5.4) Havendo alguma inconsistência, o contratante emitirá um novo arquivo, retificado, transmitido no mesmo dia.

6.6.5.5) Acatar eventual solicitação de cancelamento e substituição de arquivo de pagamento, bem como de cancelamento de determinado lançamento ou lote, desde que receba tal pedido antes do processamento do pagamento.

6.6.5.6) No caso de impossibilidade de transmissão de dados relativos a pagamento de fornecedores, devido a indisponibilidade no sistema do contratado, o TJMS poderá encaminhar estes dados ao banco por meio de relação em papel para processamento pelo guichê de caixa ou instrumentos magnéticos (desde que sejam adequados ao sistema operacional), mantidas todas as regras listadas no Termo de Referência.

6.6.5.7) Efetuar o débito do valor relativo aos pagamentos ordenados pelo contratante, na conta corrente indicada no arquivo remessa ou relação de pagamento.

6.6.6) As movimentações das contas correntes do contratante, bem como as liberações dos arquivos de pagamentos, somente poderão ser executadas mediante autorização assinada pelo Presidente do TJMS em conjunto com Diretor da Secretaria de Finanças do TJMS.

6.6.7) Disponibilizar no dia posterior ao do pagamento todos os recibos e comprovantes gerados por pagamentos pelo guichê de caixa para entrega na Secretaria de Finanças do TJMS.

6.6.8) Regularizar os pagamentos realizados com erro pelo guichê de caixa no máximo no dia posterior ao de sua efetivação.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

7

6.6.9) O débito nas contas correntes do contratante e o crédito aos favorecidos ocorrerão no mesmo dia em que forem enviados os arquivos remessa ou na data do seu agendamento.

6.6.10) O TJMS poderá, a seu critério, enviar autorizações por escrito devidamente assinadas pelo Presidente do TJMS em conjunto com o Diretor da Secretaria de Finanças do TJMS, para processamento manual por meio do guichê de caixa.

6.7) OBRIGAÇÕES GERAIS

6.7.1) O contratado deverá implantar, no **prazo de até 6 meses**, da assinatura do contrato, sistema e tecnologia necessários que possibilitem a integração por meio eletrônico entre o TJMS e a instituição financeira, de acordo com layout anexo, garantindo assim segurança, sustentabilidade e agilidade no envio e retorno no processamento dos créditos referentes a folha de pagamento. A confirmação da integração, se efetivará com a devida anuência da Secretaria de Tecnologia da Informação.

6.7.2) Qualquer outro serviço bancário não previsto neste Termo de Referência e não integrante dos pacotes de conta corrente oferecidos pelo contratado, não poderá ser tarifado em valor superior ao praticado para os demais correntistas do mesmo banco em iguais condições.

6.7.3) Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados.

6.7.4) Manter durante toda a vigência contratual, a compatibilidade operacional, obrigações e condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.7.5) Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo contratante, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços.

6.7.6) O contratante não assume, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), qualquer responsabilidade pela atividade exercida pelo contratado.

6.7.7) O contratado executará os serviços bancários, objeto do Termo de Referência, em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem a prévia e expressa autorização do contratante.

6.7.8) O contratante não se responsabilizará pelos compromissos assumidos por seus servidores perante o contratado.

6.7.9) É vedada a subcontratação de outra instituição bancária, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto deste contrato, exceto na hipótese do subitem 6.4.2 deste instrumento.

6.7.10) Responsabilizar-se por eventuais danos e/ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, sejam decorrentes por omissão, culpa ou dolo pela inexecução ou execução inadequada dos serviços objeto deste contrato, ou ainda, de atividades desvinculadas das atribuições previstas neste contrato, por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo contratante.

6.7.11) Cumprir as normas de segurança interna, inclusive quanto ao acesso e controle do seu pessoal às dependências do contratante, prestando informações sobre toda e qualquer ocorrência ou anormalidade que possa comprometer a segurança de bens e pessoas.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

8

6.7.12) Não haverá qualquer solidariedade entre o contratante e o contratado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, cabendo a ele assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

6.7.13) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, cíveis, penais, comerciais, fiscais e previdenciários previstos na legislação vigente, e ainda aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o contratante e aqueles, qualquer vínculo empregatício. A inadiplência do contratado em relação a esses encargos, não transfere para o contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES:

7.1) Ao contratado, caso não cumpra as obrigações assumidas ou venha a infringir os preceitos legais, serão aplicadas, conforme a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:

7.1.1) Advertência;

7.1.2) Multa:

7.1.2.1) moratória de 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, quando não efetuar o pagamento no prazo estabelecido, até o máximo de 10 (dez) dias, a partir do qual poderá a Administração considerar inadimplida a obrigação, ensejando a consequente rescisão contratual, independentemente da cobrança de multa compensatória.

7.1.2.1.1) Caso a Administração não rescinda o contrato, a multa moratória a contar do 11º (décimo primeiro) dia passa a ser de 0,15% (quinze centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da parcela inadimplida, até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo do disposto na alínea anterior.

7.1.2.2) compensatória, no valor de 0,20% (vinte centésimos por cento), sobre o valor total do contrato, caso o contratado ultrapasse os prazos para o início dos serviços.

7.1.2.3) compensatória, no valor de 1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução total ou parcial do contrato, neste caso da parcela inadimplida.

7.1.2.3.1) A base de cálculo para a aplicação da multa prevista nesta alínea, será o valor correspondente à obrigação não cumprida até o final do ajuste, considerando-se os 48 (quarenta e oito) meses de vigência, independentemente da cobrança de indenização pelos danos causados.

7.1.2.4) compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, caso a proponente não assine o contrato.

7.1.2.5) compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor restante do contrato, em caso de rescisão motivada pela contratada.

7.1.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

7.1.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

9

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7.2) O valor da multa aplicada será:

- I - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
- II - pago por meio de Guia de Recolhimento FUNJECC - GRJR;
- III - descontado do valor da garantia prestada; ou,
- IV - cobrado judicialmente.

7.2.1) O Tribunal de Justiça poderá, *ad cautelam*, efetuar a retenção do valor da multa presumida antes da instauração do regular procedimento administrativo, conforme determinações previstas neste instrumento.

7.3) A Administração poderá, mediante despacho fundamentado, suspender a aplicação da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado irrisório.

7.3.1) para fins dessa instrução processual será considerado irrisório valor igual ou inferior a 2% do previsto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para compras e serviços não referentes a obras e serviços de engenharia.

7.3.2) no caso de reincidência, mesmo que o valor da multa seja irrisório, a penalidade deverá ser aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido suspensa anteriormente.

7.3.3) para determinar a reincidência no descumprimento do ajuste, serão considerados os antecedentes da contratação nos últimos doze meses, contados a partir da primeira ocorrência, ainda que sobrestada, não importando se decorrente de fato gerador distinto.

7.3.4) para efeito de enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.

7.4) Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:

- I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
- II - a não reincidência da infração;
- III - a atuação do contratado em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;
- IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e,
- V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.

7.4.1) Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.

7.4.2) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.5) As multas são independentes entre si, e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1) A rescisão contratual poderá ser:

8.1.1) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

8.1.2) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.

8.2) A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as cominações previstas na cláusula sétima.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças

10

8.3) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as cominações previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1) Este contrato mantém-se vinculado aos termos do procedimento licitatório que o originou.

9.2) É vedada, por força do artigo 3º da Resolução nº 7 de 18.10.2005 do Conselho Nacional de Justiça, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Poder Judiciário.

9.3) As partes CONTRATANTES elegem o foro da Comarca de Campo Grande/MS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

9.4) E por estarem justas e contratadas, as partes assinam perante as testemunhas abaixo o presente instrumento, em 02 (vias) de igual teor, para que produzam os efeitos legais.

Campo Grande, MS, 1.º de dezembro de 2020.


DES. PASCHOAL CARMELLO LEANDRO
PRESIDENTE DO TJ/MS
CONTRATANTE


ANDRÉ SOUZA DA SILVA

81903 - André Souza da Silva

BANCO BRADESCO S. A.
CONTRATADO


LUCIANA BRANCO DE LIZ

118627 - Luciana Branco de Liz

TESTEMUNHAS:

1) Kelly Rosane da Silva Mezzari dos Christovão

035804611-02



2) Amara Faustina Louisa de Mattos

CPF. 888.022.181-00

